

1500877-89.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... vê, as declarações das vítimas, que narram o roubo em todas as suas circunstâncias, e apontam o réu, sem sombra de dúvidas, como autor do delito, atreladas ao conjunto probatório carreado aos autos, principalmente ao testemunho dos policiais militares, mostram-se suficientes para a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1500877-89.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500877-89.2022.8.26.0228 - 2022/000036

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA foi denunciado como incurso, por três vezes, no artigo 157, §2º-A, inc. I, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 08h00min, na Rua São Teodoro, nº 1264, José Bonifácio, nesta cidade e comarca, em continuidade delitiva, subtraiu, para si, mediante grave ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Camila Vitória Conceição Silva e Jefferson Moreira de Campos, 02 (dois) maços de cigarro, 02 (duas) caixas de água de coco, e 04 (quatro) latas de bebida energética, pertencentes à "Conveniência STZ Eireli".

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022 (fls. 87/88).

Citado (fls. 102), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 107).

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 109/111).

Realizada audiência de instrução aos foram ouvidos as testemunhas Edivaldo Bernardo da Silva e Eduardo Dantas de Paula. Na mesma oportunidade foi designada audiência em continuação para o dia 24 de junho de 2022.

Realizada referida audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas Camila Vitória Conceição Silva e Jefferson Moreira de Campos.

Houve designação de audiência em continuação para a data de 22 de agosto de 2022 que não se realizou tendo em vista que a audiência anterior se iniciou às 15:00 horas e foi finalizada às 18:00 horas, tornando-se inviável a sua instalação. Assim, foi redesignada nova data.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. Já a defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime menos gravoso, a aplicação da detração penal e o direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO
DECIDO

A pretensão acusatória é procedente.

A prova da materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência nº AB2988-1/2022 (fls. 10/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo pericial (fls. 95/99), e pela prova oral constante nos autos.

A autoria também é certa.

Segundo consta na denúncia, o réu tentou entrar no estabelecimento vítima sendo impedido pelo segurança Jefferson Moreira de Campos, já que a atendente responsável pelo caixa não estava na loja naquele momento. Ante a negativa, o réu foi até seu veículo e retornou portando uma arma de fogo. Ato contínuo, o réu, em posse do armamento, ordenou que a funcionária Camila Vitória Conceição Silva, que havia retornado ao caixa da conveniência, lhe entregasse um maço de cigarros, ao que foi atendido, retirando-se do local na posse dos bens subtraídos. Minutos depois, o réu retornou ao local, entrou na loja de conveniência e, com a arma de fogo em punho, proferindo ameaças, subtraiu uma caixa de água de coco, bebidas energéticas e mais um maço de cigarros. Na saída, ao entrar em seu veículo, o réu, já na posse dos bens subtraídos, efetuou um disparo com a arma de fogo para direção incerta. Logo depois, o réu retornou pela terceira vez ao estabelecimento vítima, ocasião em que, novamente com arma em punho, mediante grave ameaça, subtraiu uma caixa de água de coco e bebida energética. Em seguida, ainda dentro do estabelecimento, o acusado efetuou mais um disparo de arma de fogo, em direção ao lado externo da loja de conveniência. Na ocasião, por quatro vezes, o réu saiu para lado de fora da loja, efetuou um disparo de arma de fogo, e retornou ao estabelecimento. Após, entrou em seu veículo e se retirou do local, em posse dos produtos mencionados. Policiais Militares foram acionados e obtiveram êxito em localizar e deter o réu na condução de seu veículo Citroen/C3, placas DMP-9416/SP, em posse de parte dos produtos subtraídos, e de uma pistola calibre 380., com numeração suprimida, contendo quatro cartuchos deflagrados, uma munição íntegra e um projétil. O réu foi preso em flagrante delito e conduzido até o Distrito Policial, onde foi reconhecido pelas vítimas Camila Vitória Conceição Silva (fls. 19) e Jefferson Moreira de Campos (fls. 20) como sendo o autor dos crimes.

Interrogado na fase policial, o réu Gustavo Henrique da Silva optou por permanecer em silêncio (fls. 09).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o réu negou a prática delitiva. Admitiu ter efetuado apenas os disparos de arma de fogo, contudo, nega que tenha realizado o roubo. Disse que costumava frequentar o local dos fatos, pois sua namorada Thayná trabalhava na loja de conveniência. Assim, no dia dos fatos, embora não tenha costume, havia bebido e passado a noite em uma casa noturna, sendo que pela manhã, se dirigiu ao posto para comprar cigarros. Lá chegando, logo foi impedido pelos seguranças de entrar na loja de conveniência, embora houvesse várias pessoas consumindo no local. Depois acabou entrando na loja e, após pegar os produtos se dirigiu ao caixa, porém não conseguiu efetuar o pagamento com seu cartão, devido ao estado que se encontrava. Assim, falou que ia pegar sua carteira no carro, contudo, os seguranças e outras pessoas que lá estavam começaram a lhe provocar pelo fato de não ter conseguido efetuar o pagamento. Ato contínuo, pegou sua arma que estava em seu carro e efetuou um disparo de arma para cima, retornando em seguida para a loja. Neste momento, a fim de realizar o pagamento, colocou a arma em cima do balcão, pois não tinha a intenção de assustar ninguém e, ao tentar efetuar o pagamento, novamente não conseguiu, foi quando um rapaz se propôs a efetuar o pagamento das mercadorias que havia adquirido. Em seguida saiu da loja na posse das mercadorias e ainda aguardou sua namorada no local mais uns cinco a sete minutos, vindo a seguir, a se evadir. Quando estava no portão da casa de seu pai, foi abordado pelos policiais e levado para delegacia. Também encontraram em seu veículo a arma utilizada e os bens adquiridos da loja de conveniência. Alega que em momento algum deu voz de assalto aos funcionários, pois conhecia todos do local. Jamais efetuariam um roubo no local que sua namorada trabalha e todos o conhecem. Devido a uma situação que estava passando, adquiriu esta arma, ficava dentro do seu carro. Morava há um quilometro do local dos fatos. Na época os fatos estavam em cumprimento de livramento condicional.

No entanto, a versão do acusado não é verossímil e se encontra isolada quando comparada aos demais elementos de prova colhidos durante a instrução, notadamente a declaração das vítimas e demais testemunhas.

Vejamos a prova do contraditório:

A vítima Camila Vitória Conceição Silva, reconheceu o réu em juízo como autor do delito e declarou que trabalha como atendente da conveniência do posto de combustível, local dos fatos. No dia dos fatos, foi jogar fora o lixo da loja, momento em que o segurança não deixou o réu entrar pois não havia ninguém em seu interior para atendê-lo, pedindo que esperasse. O acusado se alterou e começou a discutir com o segurança. Neste momento, disse que o réu foi até seu carro, pegou uma arma, colocou na cintura por debaixo da blusa, e voltou proferindo ameaças. O réu entrou na loja, pegou um maço de cigarros e foi embora em seguida sem efetuar o pagamento. Após cerca de cinco minutos, o acusado retornou à loja exigindo mais mercadorias como gelo de coco e energético, colocando sua arma em cima do balcão. Nesta ocasião, ao sair, disparou com a arma para o alto, fora da loja, sendo que o segurança já não mais ali estava. Não pagou pelas mercadorias. Voltando pela terceira vez, exigiu mais mercadorias bem como procurou pelo segurança sendo que nesta ocasião atirou de dentro para fora do estabelecimento, cerca de quatro disparos. Disse que iria voltar para pagar as mercadorias, o que não ocorreu. Afirmou que os disparos não danificaram nenhuma janela, teto ou parede do estabelecimento. Todas as mercadorias foram recuperadas. Conhece a pessoa de Thayná, que trabalhava no local não sabendo o motivo pelo qual saiu do emprego. Não sabe quem acionou a polícia. O réu não chegou a dar voz de assalto e em nenhum momento tentou pagar as mercadorias, pois chegou a procurar por seu cartão de crédito, mas não o achou. Afirmou que as pessoas que estavam na loja sentiram-se intimidadas pelo réu. Já tinha visto o acusado anteriormente e que este namorava a

pessoa de Thayná.

A vítima Jefferson Moreira de Campos, também reconheceu o réu em juízo como autor do delito. Afirmou que trabalha como segurança no local onde ocorreram os fatos e que naquele dia, as atendentes tinham saído da loja de conveniência ocasião em que avisou ao réu que não dava para entrar e que aguardasse um momento para ser atendido. Nisso, começou a xingá-lo, indo até ao seu veículo. Retornou portando uma arma de fogo dizendo coloca a mão em mim agora para você ver" (sic). O réu entrou na conveniência, assustando funcionários e clientes que lá estavam. Viu quando o réu colocou sua arma em cima do balcão da loja exigindo produtos do local. Tentou conversar com o acusado, momento que este lhe apontou a arma. Não observou se o réu efetuou o pagamento das coisas que pegou. Afirmou que o acusado entrou três vezes na loja de conveniência armado sendo que na terceira vez ao sair da loja, efetuou disparos com a arma. Não conhecia o Gustavo anteriormente e nunca teve qualquer discussão com o réu. Não sabe se o réu subtraiu valores do estabelecimento e que ameaçou também, outro frentista que tentava dialogar, além das atendentes da loja de conveniência. Disse que o réu estava visivelmente embriagado e que conhece a pessoa de Thayná não sabendo o motivo de ela ter saído do emprego.

Nesse ponto, cabe ressaltar que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do roubo. Isso porque, como geralmente acontecem, os delitos contra o patrimônio são cometidos na clandestinidade e somente a pessoa que sofreu a ação delituosa é quem pode esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele participou.

Sobre a preponderância da palavra da vítima:

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Os dizeres das vítimas, ademais, estão corroborados pelos demais depoimentos prestados.

A testemunha Edivaldo Bernardo Silva, policial militar e presente na diligência, declarou que estava em patrulhamento com seu colega de farda quando foi irradiado via COPOM uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um estabelecimento comercial. Em razão disso, intensificaram o patrulhamento pela região dos fatos quando conseguiram abordar um veículo que continha as mesmas características passadas via rádio. Declarou que efetuada a abordagem, em um primeiro momento houve resistência do acusado pois este não queria sair do veículo, após muito diálogo, conseguiram efetivar a abordagem ocasião em que foi localizado no interior do automóvel uma arma de fogo com numeração suprimida, uma munição intacta e alguns produtos como bebidas e maços de cigarro. Disse que retornaram até o local dos fatos quando uma funcionária do estabelecimento relatou que um indivíduo teria chegado naquele local e tentou adentrar na loja de conveniência. Como a referida loja estava fechada o réu teria se irritado e em razão disso teria sacado uma arma de fogo e começado a efetuar alguns disparos no local. A funcionária relatou ainda que o réu teria subtraído alguns bens da loja como bebidas e cigarro, evadindo-se em seguida do local. Disse que todos foram encaminhados à Delegacia, momento em que a vítima reconheceu o réu em solo policial. Relatou que não foram feitos disparos de arma de fogo contra a guarnição, sendo que os referidos disparos realizaram-se no mencionado estabelecimento comercial. Esclareceu que no momento da abordagem o réu apresentava sinais de embriaguez e que este não confessou a prática delitiva. Por fim, declarou que não conhecia o acusado de abordagens anteriores.

Relato semelhante foi proferido pela testemunha Eduardo Dantas de Paula, também policial militar e presente na diligência que disse ainda que foi possível visualizar a ação criminosa através de câmeras instaladas tanto na parte de fora quanto de dentro do estabelecimento comercial e que o local da abordagem do réu foi nas proximidades de sua residência.

Como é cediço, os agentes públicos de segurança não estão, com efeito, legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos. Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à minguia de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

A testemunha de Defesa Thayna Herculano Moreli, namorada do réu, declarou que na época trabalhava na loja de conveniência e o réu costumava frequentar o local. Assim, no dia dos fatos, o local estava cheio de pessoas e, quando o réu tentou entrar na loja, logo foi impedido pela segurança, pois não usava máscara, embora outras pessoas também não usassem. Percebeu que o réu estava bem alterado, pois havia bebido. Assim, ele entrou para comprar cigarro e logo começou uma confusão. Ele tentou passar o cartão, mas não estava conseguindo. Assim, tinha um colega dele, Júnior, que se comprometeu a pagar a conta. Ele não tinha a intenção de roubar, pois ele frequentava o posto e todo mundo o conhecia. Ele ficou um tempo na loja e depois saiu. Não podia falar com o acusado, pois do contrário perderia o serviço. Na época dos fatos o réu estava desempregado e costumava ficar em casa. Não conseguia arrumar trabalho, por conta de seu passado criminal. Não soube informar porque o réu estava armado. Ouviu os tiros, porém não se recorda quantos disparos foram efetuados. Certas coisas não se recorda, pois ficou muito nervosa. Não ficou sabendo de mercadorias que foram encontradas no carro do réu. Teve ciência que foi apreendida uma arma no carro dele. O pessoal chegou a comentar sobre os tiros e que ele teria mostrado a arma na loja. Disse que estava na pista neste momento, mas deu para perceber que não deixaram o réu entrar na loja, embora não tenha ouvido nada, pois estava longe. Soube que o réu estava tentando colocar a senha e não conseguia, pois estava bêbado. Acredita que o réu tenha se comportado desta maneira em razão da bebida.

Destarte, como se vê, as declarações das vítimas, que narram o roubo em todas as suas circunstâncias, e apontam o réu, sem sombra de dúvidas, como autor do delito, atreladas ao conjunto probatório carreado aos autos, principalmente ao testemunho dos policiais militares, mostram-se suficientes para a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo de bens pertencentes à "Conveniência STZ Eireli".

De acordo com a prova coligida em Juízo, restou incontroverso que o réu adentrou ao estabelecimento vítima e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face de Camila Vitória Conceição Silva e Jefferson Moreira de Campos, subtraiu, para proveito próprio, 02 (dois) maços de cigarro, 02 (duas) caixas de água de coco, e 04 (quatro) latas de bebida energética.

Segundo relatou as vítimas, o réu, por três vezes, adentrou na loja de conveniência do posto de combustível, portando uma arma de fogo, sendo que em uma das ocasiões veio deixar a arma em cima do balcão da loja, exigindo a entrega dos produtos do local. A vítima Jefferson afirmou ainda, que tentou conversar com o acusado, momento que este lhe apontou a arma. Já a vítima Camila afirmou que as pessoas que

estavam na loja sentiram-se intimidadas pelo réu. E, por fim, não satisfeito ainda, o réu veio efetuar disparos de arma de fogo no local.

Note que a versão das vítimas encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que, acionados acerca de ocorrência de disparo de arma de fogo, e de posse de informações sobre o veículo utilizado pelo agente, lograram êxito em localizar o réu, sendo que, no interior do veículo foi encontradas as mercadorias subtraídas, bem como a arma de fogo utilizada para a prática do delito.

Já a testemunha de defesa Thainá, namorada do réu, em que pese sua parcialidade ao tentar mitigar a responsabilidade do réu no evento ocorrido, chegou a afirmar que o pessoal chegou a comentar sobre os tiros e que ele teria mostrado a arma na loja, corroborando, portanto, a versão apresentada pelas vítimas. No mais, pouco poderia esclarecer, já que se encontrava longe do local dos acontecimentos.

Portanto, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas sobre a prática do crime de roubo pelo réu, eis que, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em mercadorias pertencentes ao estabelecimento comercial vítima.

Ademais, está configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do CP referente ao emprego de arma de fogo.

As vítimas foram categóricas ao afirmarem que o réu estava munido de uma arma de fogo. Além disso, os depoimentos policiais são uníssonos de que, na posse do réu, foi encontrada uma pistola calibre .380, municiada com um cartucho íntegro, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), aptos para serem utilizados, consoante laudo pericial (fls. 95/99). No mais, posteriormente, foram entregues pelas vítimas mais quatro cartuchos deflagrados, tendo sido, ainda, atestado pelo i. expert que havia vestígios de disparo recente no armamento (fls. 98).

Por fim, cumpre aqui reconhecer a figura do crime continuado, pois o réu valeu-se do mesmo modus operandi para perpetrar três delitos de roubo, os quais foram praticados com pequeno intervalo entre um e outro. Com efeito, os delitos foram praticados sob similitude de condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, e a conduta do réu subsome-se in totum ao crime tipificado no art. 157, §2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, verifico que o réu, não obstante se encontrava em livramento condicional, acabou por frequentar locais duvidoso (casa noturna), adquiriu arma de fogo de forma ilegal e, ainda, veio a se envolver na prática de novo delito, o que demonstra ser possuidor de uma personalidade desajustada e voltada para a prática de crimes.

Observo ainda, elevada culpabilidade, uma vez que, durante a prática delitiva, o réu efetuou diversos disparos com a arma de fogo, situação de extrema periculosidade para os envolvidos e populares que se encontravam nas proximidades. Trata-se de circunstância que é merecedora de maior censurabilidade.

Assim, considerando as circunstâncias acima, exaspero a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), havida dos seguintes feitos: 1) 0010034-88.2017.8.26.0050, da r. 25ª Vara Criminal

Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 12/08/2020, pelo delito de roubo; 2) 0037489-28.2017.8.26.0050, da r. 15ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 28/05/2020, pelo delito de roubo (fls. 83/86).

Assim, considerando a dupla reincidência específica, elevo a pena em mais 1/4, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa

Na terceira fase necessário reconhecer a presença da causa de aumento de pena, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP). Em assim sendo, aumento a reprimenda do réu em 2/3, chegando ao patamar de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Por fim, levando em consideração a figura do crime continuado (roubo majorado praticado por três vezes), aumento a pena de um dos crimes em 1/6, chegando ao total de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §2º, do CP, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, ante o quantum de pena aplicado, e por ser mais apropriado, diante das circunstâncias dos crimes de roubo, cometido com emprego de arma de fogo, a qual foi disparada por diversas vezes (CP, art. 33, § 3º). Com efeito, tal regime é o único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade do delito e circunstâncias nas quais foi praticado, aptas a demonstrar ousadia e periculosidade do réu, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

O montante da pena e o crime cometido não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no padrão unitário, segundo o salário mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, RG: 39490492-8, filho de Sebastião Aparecido da Silva e Vilma Lima da Silva, às penas de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a solver 24 (vinte e quatro) dias-multa, no padrão unitário pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 71 do CP, ambos do CP.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto de prisão preventiva do réu, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa.

Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ que a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao réu pleitear o benefício junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Informe-se o julgamento às vítimas (CPP, art. 201, § 2º).

Quanto à arma de fogo apreendida com numeração suprimida, o que impossibilita a aferição de origem lícita, e às munições de uso permitido, nos termos do art. 91, inc. II, "a", Código Penal e art. 122, Código de Processo Penal, declaro seu perdimento em favor da União e autorizo a destruição. Oficie-se ao Setor de Armas e Objetos informando a disponibilidade da mesma para encaminhamento ao exército.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03, verbas cuja execução suspendo (CPC, art. 98, §§ 3º e 4º) em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 30 de setembro de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA